

0003914-07.2015.8.26.0177

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... na divisa com o Paraguai o que indica uma grande probabilidade de estar realizando tráfico internacional de droga (...)." (fls. 223).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em função da personalidade do réu, totalmente voltada para a prática de crimes, como se extrai das condenações por tráfico e associação para o tráfico de drogas indicadas às fls. 499/500, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guaçu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003914-07.2015.8.26.0177 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003914-07.2015.8.26.0177

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wagner Henrique de Souza Mendes e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

WAGNER HENRIQUE DE SOUZA MENDES, vulgo JEGUINHO, ARTHUR ARISTÓTELES BEZERRA, ROBSON DINIZ PARRELA, vulgo ROBINHO, EDEVALDO DE JESUS TEIXEIRA, vulgo GORDINHO, CLAUDIO APARECIDO PEDROSO, vulgo BATATA ou BATATINHA, JOSÉ HILÁRIO DA SILVA SOBRINHO, vulgo PIPOCA, e ARIEL ARISTOTELES BEZERRA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, caput, do Código Penal.

ARIEL ARISTOTELES BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, desde 07 de maio de 2015 até 09 de junho de 2015, os acusados associaram-se em quadrilha, com a finalidade de praticarem crimes patrimoniais, em

especial o crime de receptação.

Nos termos da inicial acusatória, sete dias antes de 09 de junho de 2015, o denunciado ARIEL conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas de acusação e os réus foram interrogados por carta precatória. Os réus JOSE HILÁRIO e CLAUDIO APARECIDO foram declarados revéis (fls. 608 e 968).

Em alegações escritas, o Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação dos acusados, com a fixação do regime para cumprimento da pena da seguinte forma: réus WAGNER e ROBSON - regime inicial fechado; réus ARTHUR, EDEVALDO, CLAUDIO, JOSÉ HILARIO, ARIEL ARISTÓTELES - regime inicial semi-aberto. Com referência ao crime de receptação praticado pelo réu ARIEL, manifestou-se pela concessão do regime inicial aberto para o cumprimento da pena (fls. 976/986).

A Defesa do réu EDEVALDO apresentou alegações finais escritas, sustentando não existir provas para a condenação, principalmente porque não houve determinação quanto aos crimes supostamente cometidos. Subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal (fls. 991/993).

A Defesa do réu JOSE HILÁRIO apresentou alegações finais escritas, manifestando-se pela sua absolvição, por falta de provas, não tendo havido unidade de propósitos. Subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal (fls. 994/999).

A Defesa do réu ARTHUR apresentou alegações finais escritas, pugnando pela improcedência da ação penal, eis que o Ministério Público não demonstrou que os réus constituiriam uma associação organizada para praticar crimes. Subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal (fls. 1.000/1.006).

A Defesa do réu CLAUDIO apresentou alegações finais escritas, manifestando-se pela absolvição do réu, pois o Ministério Público não comprovou a estabilidade e permanência exigidas do crime em questão (fls. 1.007/1.011).

A Defesa do réu ROBSON apresentou alegações finais escritas, pugnando pela improcedência da denúncia, eis que existem apenas e tão somente indícios, impassíveis de serem suficientes para a condenação do réu. Subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal (fls. 1.040/1.049).

A Defesa do réu WAGNER apresentou alegações finais escritas, pugnando pela absolvição do réu, pois o Ministério Público não comprovou a estabilidade necessária para a configuração do crime. Subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal (fls. 1.056/1.062).

A Defesa do réu ARIEL apresentou alegações finais escritas, manifestando-se pela absolvição do réu, por falta de provas, inclusive com relação ao crime de receptação. Subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal (fls. 1.063/65).

DECIDO.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, para se caracterizar uma associação criminosa exige-se, no mínimo, três pessoas, somadas à existência de relevância causal de cada conduta e do liame subjetivo entre os agentes.

Afinal de contas, o artigo 288 do Código Penal utiliza-se da expressão “para o fim de cometer crimes.”, dando a entender ser necessário o vínculo psicológico que une os agentes para a prática do crime.

Relativamente aos seus integrantes, cabe salientar que a impossibilidade de se identificar um dos integrantes da associação não obsta, por si só, o reconhecimento do número de agentes exigido.

A doutrina, com base na jurisprudência, não destoa desse entendimento, consoante trecho que passo a transcrever:

“(...) A impossibilidade de identificar um deles não obsta o reconhecimento do número de agentes exigido (TJSP, RJTJSP 69/334, RT 748/627; TJRO, RT 761/695). (In Código Penal Comentado, Celso Delmanto et al., Editora Saraiva, 2010, 8ª edição, p. 827).”

Em suma, para se caracterizar uma associação criminosa exige-se, no mínimo, três pessoas, somadas à existência de relevância causal de cada conduta e do liame subjetivo entre os agentes.

Fixada esta premissa, passa-se à análise da imputação em concreto.

Com efeito, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal dos réus pelo delito em questão, com a ressalva do denunciado ARIEL, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

Realmente, analisando os autos, verifica-se a existência de fartas e robustas provas em apontar para a existência de divisão de tarefas e estruturação ordenada, por considerável lapso temporal, a caracterizar a estabilidade e durabilidade da associação criminosa.

De fato, em sede autodefesa, os denunciados negaram os fatos, refutando especialmente as alegações de que formavam uma associação criminosa.

A esse respeito, o réu ROBSON, na fase judicial, na parte em seu manifestou, cingiu-se em negar os fatos, dizendo não possuir qualquer relação com os envolvidos.

O réu ARTHUR, na fase judicial, afirmou que não frequentava o sítio em questão, sendo que, em poucas ocasiões, levava cesta básica para o caseiro, reafirmando que mantinha contato apenas com o réu ROBSON e que não estava no Estado do Mato Grosso do Sul no instante do cumprimento do mandado no sítio.

O réu ARIEL, irmão do denunciado ARTHUR, na fase judicial, afirmou que foi até o local para deixar cestas básicas, sendo que, na medida em que seu carro atolou, pegou um carona com um veículo S10.

O réu EDEVALDO afirmou, na fase judicial, que, além de conhecer apenas o réu WAGNER, confirmou que foi contratado por um indivíduo apelido como ALEMÃO para levar um carro para o município de Ponta Porã, de sorte que não sabia se tratar de veículo produto de crime.

Igualmente, o réu WAGNER, na fase judicial, também negou o ocorrido, afirmou que não se vinculou aos demais denunciados, negando qualquer conhecimento sobre os carros e, inclusive, o seu apelido.

Por fim, com referência aos réus JOSE HILÁRIO e CLAUDIO, realmente, os efeitos da revelia não estão a implicar qualquer consequência desfavorável.

Contudo, a prova vinda aos autos revelou, à sociedade, a existência de divisão de tarefas e estrutura ordenada, constituindo verdadeira estrutura orgânica, ainda que informal, de atuação no âmbito da prática de crimes patrimoniais, em especial o crime de receptação.

Nesse sentido, os diálogos captados não deixam dúvidas sobre essas conclusões, sendo certo que deixaram transparecer, inclusive, para a existência de uma verdadeira “hierarquia”, notadamente entre os denunciados ARTHUR e ROBSON e os demais acusados.

O trecho da interceptação, datado de 07 de maio de 2015, em que os réus ARTHUR e ROBSON mencionam a existência de veículos utilizados como forma de pagamento de entorpecentes (fls. 171 – 07/05/2015, às 10:50 horas) bem demonstra essa linha de entendimento.

A questão da hierarquia fica mais evidente, quando se leva em consideração o diálogo mantido, no dia subsequente, entre os réus ROBSON e CLAUDIO, relativamente ao envio de uma caminhonete (fls. 154 – 08/05/2015, às 10:27 horas), sem desconsiderar a menção expressa a uma S10 no diálogo entre o denunciado ROBSON e terceiro não identificado (fls. 154/155 – 08/05/2015, às 14:25 horas).

A colocar pá de cal sobre esta apontada hierarquia, destacam-se as seguintes conversas: a) entre o acusado ROBSON e um indivíduo conhecido como FOGUINHO (fls. 155/156 – 08/05/2015, às 16:10 horas) com referência às placas da caminhonete S10 e o sítio do denunciado ARTHUR; b) entre o réu ROBSON e um terceiro relativamente à utilização de carros em troca de drogas (fls. 156 – 08/05/2015, às 16:18 horas); c) entre o réu ARTHUR e terceiro não identificado, dando conta de drogas, armazenamento em seu sítio e o envio de drogas por meio de um veículo SPIN (fls. 222 – 09/05/2015, às 12:31 horas); d) entre o réu ROBSON e o réu CLAUDIO sobre um carona na caminhonete S10 (fls. 164/165, 14/05/2015, às 10:53 horas e 17:20 horas; e) entre o denunciado ROBSON e terceiro não identificado sobre uma caminhonete e o transporte por parte do réu CLAUDIO (fls. 166 – 15/05/2015, às 13:16 horas).

Em acréscimo, não se pode desconsiderar a troca de mensagens entre o réu ARTHUR e ROBSON sobre os veículos VW/GOL e S10 (fls. 160) e, ainda, sobre a prisão do réu CLAUDIO (fls. 168/169).

Não havendo nenhum elemento de prova no sentido de que se tratou de mera conjectura ou elucubração, porquanto toda essa estruturação veio corroborada pela prova oral colhida.

Nesse sentido, a testemunha MARIO WATANABE, Delegado de Polícia que conduziu as investigações, na fase judicial, disse que, a partir das interceptações telefônicas, identificou que o réu ARTHUR, que detinha um sítio, cujo caseiro era o réu JOSE HILARIO, matinha um veículo HB20, produto de crime, veículo que foi trazido pelo réu WAGNER.

O Delegado mencionou que JOSE HILARIO fez menção de que viu o réu ARIEL guiando um veículo S10, que também era produto de crime, tendo esclarecido que as interceptações telefônicas deixaram claro que os denunciados utilizavam os veículos para transportar drogas ou, em algumas situações, para moeda de troca com entorpecentes

Por fim, a testemunha disse que as interceptações esclareceram que especificamente os réus EDEVALDO e CLAUDIO era encarregados de guiar os carros até o ponto de apreensão das drogas, retornando para o local do carregamento.

Da mesma forma, o guarda municipal ANTONIO EDSON, na fase judicial, confirmou a diligência até o sítio de ARTHUR, oportunidade em que o caseiro do local, o réu

JOSE HILARIO, disse que o veículo HB20, que estava desmontado, tinha sido trazido pelo denunciado WAGNER, sendo certo que a caminhonete S10 tinha sido trazido pelo réu ARIEL.

O agente público descreveu, ainda, que o denunciado JOSE HILARIO fez menção, também, a um veículo FIAT/UNO.

Seguindo essa linha, a testemunha VALDIR CARDOSO, policial civil, na fase judicial, esclareceu que o réu ARTHUR comandava os demais denunciados, sendo que o réu ROBSON repassava as ordens para os denunciados JOSE HILARIO, CLAUDIO, WAGNER e EDEVALDO.

O policial civil afirmou que as interceptações demonstraram que o sítio do réu ARTHUR era o local para onde os veículos eram encaminhados, desmanchado e alterados, de modo que, em alguns casos, era utilizados em troca de drogas.

O policial confirmou a apreensão dos veículos S10 e HB 20 no interior do sítio do réu ARTHUR, levados, respectivamente, pelos réus ARIEL e WAGNER, esclarecendo que, em determinado das captações telefônicas, o denunciado ROBSON faz menção a um veículo S10 e um veículo VW/GOL, que estaria em poder do réu CLAUDIO.

Por fim, o agente público disse que se recorda de ter ouvido que o réu EDEVALDO e CLAUDIO eram os responsáveis por transportarem os entorpecentes nesses veículos.

Fechando o conjunto probatório amplamente desfavorável aos réus, deve-se destacar o seguinte: a) que o réu CLAUDIO, em 19/05/2015, foi preso em poder da mencionada caminhonete S10 (fls. 84/86 e 90), tal como ocorreu com o réu EDEVALDO, preso pelo crime de receptação na cidade de Ponta Porã, por conta de um veículo FIAT/STRADA (fls. 102 e 265); b) que o réu JOSE HILARIO, VAGNER HENRIQUE e ARTHUR foram processados e condenados pelo crime de repetição relativamente ao mencionado veículo HB20 (Processo n.º 1774-97/2015); c) a apreensão do veículo NISSAN/FRONTIER, que transportava drogas que seguia sentido Três Lagoas (fls. 116/118 e 136/147), mesmo veículo mencionado no diálogo entre o réu ROBSON e a genitora do denunciado ARTHUR, datado do dia seguinte à sua apreensão (fls. 165 - 15/05/2015, às 10:48horas); d) a troca de mensagens entre o réu ROBSON e ARTHUR relativamente à prisão do denunciado CLAUDIO, pelo crime de receptação do mencionado veículo S10, "que seria utilizada para o transporte da droga apreendida", como apontou o relatório da polícia (fls. 257); e) o relatório sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão no sítio do réu ARTHUR, dando conta da apreensão de peças automóveis e automóveis demonstrados e um deles em perfeitas condições (caminhonete S10) (fls. 183/184); e) o relatório com a descrição da conduta dos réus ARTHUR, ROBSON, EDEVALDO, WAGNER e CLAUDIO (fls. 183/191), com o organograma completo acostado às fls. 200 e 324, com a descrição de que "10 veículos foram localizados em posse desse grupo no decorrer da interceptação (...)."; f) as anotações assemelhadas à contabilidade do tráfico de drogas localizadas na residência do réu ARTHR (fls. 916); g) os relatórios das interceptações realizadas (fls. 153/204 e 219/324); e o relatório final da Autoridade Policial (fls. 205/207).

Em suma, as provas são evidentes, claríssimas em apontar que os denunciados, de forma estável e duradoura, comandavam a estrutura organizacional e dividiam tarefas entre si, havendo elementos para concluir que o requisito estrutural/temporal foi preenchido.

Nessa linha de raciocínio, compulsando os autos, verifica-se a existência de incontestáveis provas de que os denunciados WAGNER, ARTHUR, ROBSON, EDEVALDO, CLAUDIO e JOSE HILARIO estavam seriamente envolvidos com a prática de crimes patrimoniais.

O grau de comprometimento fica muito evidente, a partir dos diálogos captados e

acima mencionados, a indicar que ostentavam vínculos consolidados que superavam a mera amizade pessoal.

Em resumo, realmente, como se vê, os denunciados em questão eram muito mais do que conhecidos, integrando verdadeiro todo único, um núcleo exclusivamente destinado a crimes patrimoniais.

Portanto, sob todos os ângulos analisados, as provas revelam, com absoluta clareza, a presença do requisito finalístico, para os fins de caracterização do crime de associação criminosa.

Por outro lado, com referência ao réu ARIEL, parece-nos que as provas são muito superficiais, seja para configurar o crime de formação de associação criminosa, seja para configurar o crime de receptação.

É que a prova encontra-se pautada única e exclusivamente no fato de o réu ARIEL ser irmão do denunciado ARTHUR, seriamente envolvido com as atividades criminosas acima descritas, e, ainda, em função do fato de o réu JOSE HILÁRIO ter afirmado que o denunciado ARIEL guiou nas proximidades do sítio de seu irmão ARTHUR a mencionada caminhonete S10, dias antes de sua apreensão (fls. 321).

Ora, sopesando essas provas com a grande quantidade de elementos desfavoráveis aos demais réus, indiscutivelmente, as provas contra o réu ARIEL são indiciárias, sem força suficiente para qualquer decreto condenatório, merecendo, portanto, ser absolvido de ambas as imputações.

Diante de todo o exposto, passo a dosar as penas:

DO RÉU WAGNER HENRIQUE DE SOUZA MENDES, vulgo JEGUINHO;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, $\frac{1}{2}$ acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação em 1/6, em função dos maus antecedentes do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 327210/2010 (fls. 1.152).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, por conta das circunstâncias do crime, eis que a associação detinha alcance interestadual, especialmente no Estado do Mato Grosso do Sul, como se vê dos relatórios das interceptações telefônicas (fls. 153/204 e 219/324).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em razão do grau de culpabilidade do réu, que agiu com dolo intenso, em função de seu grande grau de comprometimento com a associação criminosa.

Sobre a questão, o relatório da Polícia Civil apontou que “apesar de não exercer uma função de liderança dentro os membros dessa organização WAGNER HENRIQUE DE SOUZA MENDES, RG 48.138.008 SSP/SP, vulgo JEGUINHO, exercia função importante dentro dessa engrenagem criminosa, sendo um dos responsáveis por angariar veículos subtraídos para servir de moeda de troca de Arthur e Robinho para a compra de drogas em Ponta Porã.” (fls. 265).

Na segunda fase de aplicação da pena, majoro a pena em 1/6, eis que o denunciado é reincidente, por conta da condenação, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 51-48/2012 (fls. 1.153), totalizando 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em ½, nos termos do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a considerar existirem notícias de que a associação era armada.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da conversa mantida entre o denunciado ROBSON e um indivíduo conhecido como GUEDES, chamado ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (fls. 250 – 12/05/2015, às 12:52 horas, sendo que aos 7min “eles começam a falar de armas”):

“Robinho – O parça deixa eu falar para você. Não tem um oitão aí não?

Guedes – O mano eu to pedindo o bagulho pra você. Eu falei para você que arrumei a maior quiaca ali. Daí você falou que ia ver se ajeitava. O mano, to precisando mesmo.

Robinho – A pistola tá com o Rubinho mano.

Guedes – Oh, Tem que pegar tio. O que que aqueles caras ... O mano, o, o, o, Robinho, o mano, o, o, o.

(...)

Robinho – diz que falou para o irmão do Dica – Ai, to! Pode vir que vai ter mesmo, certo truta. Independente de qualquer fita pode vir mermo, to aí no dia a dia. Não sai fora da quebrada corrido. E é o seguinte ... to na minha quebrada. Se tiver que me matar vai me matar e eu to na quebrada mermo. Agora se sacar e não me matar eu vou matar mermo. Eu falei pra ele com essas palavras tio (...).”

Nessa linha, o relatório das interceptações aponta a existência de postagem na rede social do réu ROBSON, onde “menciona que só restam dois inimigos. Portanto, outros inimigos teriam sido derrotados (ou mortos).” (fls. 224).

Ademais, em diálogo datado de 28/03/2015, às 12:12 horas, entre dois indivíduos chamados ISAC e ALINE, a polícia suspeita que tratam de carregamento de drogas ou armas (fls. 278 – último parágrafo).

Além do mais, durante a diligência de busca e apreensão na residência de LUCAS LUNA MARQUES, gerente do ponto de drogas de GUEDES (ANDRE PEREIRA DOS SANTOS), que comprava drogas do réu ROBSON e em conjunto, foram apreendidas drogas e munição (fls. 303 – penúltimo parágrafo).

Mais à frente, esses mesmos indivíduos, que são relacionados à associação criminosa em questão, conversam no dia 03/05/2015, às 15:07 horas, onde ISAC menciona que acabou de fazer um roubo de uma motocicleta (fls. 281).

Em acréscimo, não se pode desconsiderar o teor do diálogo entre LUCIANA e JEANE, dando conta de acerto de contas entre o réu ROBSON e um indivíduo conhecido como GORDÃO (fls. 314), destacando-se o trecho onde LUCIANA menciona que já matou e enterrou para RUBINHO (fls. 316).

Por fim, cabe salientar que se trata de circunstância objetiva, eis que, exclusivamente, adstrita ao modo de execução do crime e, por isso, estende-se a todos os denunciados, consoante dispõe o artigo 30 do Código Penal.

Portanto, a pena totalizará 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ficando definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência. Deixo de substituir a pena então computada, pelos mesmos motivos.

O réu poderá apelar em liberdade.

DO RÉU ARTHUR ARISTÓTELES BEZERRA;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ½ acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação em 1/6, por conta das circunstâncias do crime, eis que a associação detinha alcance interestadual, especialmente no Estado do Mato Grosso do Sul, como se vê dos relatórios das interceptações telefônicas (fls. 153/204 e 219/324).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em razão do grau de culpabilidade do réu, que agiu com dolo intenso, em função de seu grande grau de comprometimento com as atividades criminosas, destacando-se que mantinha vínculos com criminosos do Paraguai.

A respeito da questão, o relatório da Polícia Civil apontou que o réu “Arthur está comprando drogas e pagando parte com dinheiro e parte com automóveis na divisa com o Paraguai o que indica uma grande probabilidade de estar realizando tráfico internacional de droga (...).” (fls. 223).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em função da personalidade do réu, totalmente voltada para a prática de crimes, como se extrai das condenações por tráfico e associação para o tráfico de drogas indicadas às fls. 499/500, que, muito embora não possam ser consideradas Maus antecedentes, pois se referem a fatos posteriores aos presentes, demonstram que o réu faz do crime o seu meio de vida.

Na segunda fase de aplicação da pena, majoro a pena em 1/6, nos termos do artigo 62, inciso I, do Código Penal, eis que o denunciado dirigia a atividades dos demais, totalizando 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Sobre a questão, o relatório da Polícia Civil apontou que “Arthur agia como chefe desse grupo criminoso, era o responsável pela compra e pelo pagamento das drogas, conforme se extrai de diversos diálogos com a linha 67982833221, na qual o interlocutor era um indivíduo chamado Hugo.” (fls. 235).

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em ½, nos termos do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a considerar existirem notícias de que a associação era armada.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da conversa mantida entre o denunciado ROBSON e um indivíduo conhecido como GUEDES, chamado ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (fls. 250 – 12/05/2015, às 12:52 horas, sendo que aos 7min “eles começam a falar de armas”):

“Robinho – O parça deixa eu falar para você. Não tem um oitão aí não?

Guedes – O mano eu to pedindo o bagulho pra você. Eu falei para você que arrumei a maior quiaca ali. Daí você falou que ia ver se ajeitava. O mano, to precisando mesmo.

Robinho – A pistola tá com o Robinho mano.

Guedes – Oh, Tem que pegar tio. O que que aqueles caras ... O mano, o, o, o,

Robinho, o mano, o, o, o.

(...)

Robinho – diz que falou para o irmão do Dica – Ai, to! Pode vir que vai ter mesmo, certo truta. Independente de qualquer fita pode vir mermo, to aí no dia a dia. Não sai fora da quebrada corrido. E é o seguinte ... to na minha quebrada. Se tiver que me matar vai me matar e eu to na quebrada mermo. Agora se sacar e não me matar eu vou matar mermo. Eu falei pra ele com essas palavras tio (...).”

Nessa linha, o relatório das interceptações aponta a existência de postagem na rede social do réu ROBSON, onde “menciona que só restam dois inimigos. Portanto, outros

inimigos teriam sido derrotados (ou mortos)." (fls. 224).

Ademais, em diálogo datado de 28/03/2015, às 12:12 horas, entre dois indivíduos chamados ISAC e ALINE, a polícia suspeita que tratam de carregamento de drogas ou armas (fls. 278 - último parágrafo).

Além do mais, durante a diligência de busca e apreensão na residência de LUCAS LUNA MARQUES, gerente do ponto de drogas de GUEDES (ANDRE PEREIRA DOS SANTOS), que comprava drogas do réu ROBSON e em conjunto, foram apreendidas drogas e munição (fls. 303 - penúltimo parágrafo).

Mais à frente, esses mesmos indivíduos, que são relacionados à associação criminosa em questão, conversam no dia 03/05/2015, às 15:07 horas, onde ISAC menciona que acabou de fazer um roubo de uma motocicleta (fls. 281).

Em acréscimo, não se pode desconsiderar o teor do diálogo entre LUCIANA e JEANE, dando conta de acerto de contas entre o réu ROBSON e um indivíduo conhecido como GORDÃO (fls. 314), destacando-se o trecho onde LUCIANA menciona que já matou e enterrou para RUBINHO (fls. 316).

Por fim, cabe salientar que se trata de circunstância objetiva, eis que, exclusivamente, adstrita ao modo de execução do crime e, por isso, estende-se a todos os denunciados, consoante dispõe o artigo 30 do Código Penal.

Portanto, a pena totalizará 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ficando definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §1º, alínea "b", do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem desconsiderar, ainda, que o réu tinha função de direção, a indicar que a imposição de regime menos severo não surtirá qualquer efeito. Deixo de substituir a pena então computada, em função dos mesmos motivos.

O réu poderá apelar em liberdade.

DO RÉU ROBSON DINIZ PARRELA, vulgo ROBINHO;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 2/3 acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação em 1/6, por conta das circunstâncias do crime, eis que a associação detinha alcance interestadual, especialmente no Estado do Mato Grosso do Sul, como se vê dos relatórios das interceptações telefônicas (fls. 153/204 e 219/324).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em razão do grau de culpabilidade do réu, que agiu com dolo intenso, em função de seu grande grau de comprometimento com as atividades criminosas, destacando-se que mantinha vínculos com criminosos do Paraguai, tendo, inclusive, residido no local (fls. 245).

A respeito da questão, o relatório da Polícia Civil apontou que o réu "Durante o período desta interceptação é possível perceber que eles possuíam pelos menos um ponto de venda em Carapicuíba e dois em Embu-Guaçu, sendo um na rua Mossoró, Cipó e outro no Parque Boa Vista (...)." (fls. 258).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em função da personalidade do réu, totalmente voltada para a prática de crimes, como se extrai da condenação por tráfico de drogas indicada às fls. 507, que, muito embora não possa ser considerada

maus antecedentes, pois se refere a fatos posteriores aos presentes, demonstram que o réu fazia do crime o seu meio de vida na época.

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, por conta dos maus antecedentes do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 797-08/2015 (fls. 508, 1.142 e 1.164/65), não havendo qualquer influência no fato de o trânsito em julgado ter ocorrido posteriormente aos presentes fatos.

A esse respeito, passo a indicar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.

Na segunda fase de aplicação da pena, majoro a pena em 1/6, nos termos do artigo 62, inciso I, do Código Penal, eis que o denunciado dirigia a atividades dos demais, totalizando 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Sobre a questão, o relatório da Polícia Civil apontou que “Robson era uma espécie de sócio de Arthur. Enquanto Arthur tratava de negócios em Ponta Porã-MS, Robinho era o responsável pela adulteração e envio de veículos para o Paraguai. Robinho, na ausência de Arthur, controlava os pontos de venda de drogas do bando.” (fls. 258).

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em ½, nos termos do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a considerar existirem notícias de que a associação era armada.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da conversa mantida entre o denunciado ROBSON e um indivíduo conhecido como GUEDES, chamado ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (fls. 250 – 12/05/2015, às 12:52 horas, sendo que aos 7min “eles começam a falar de armas”):

“Robinho – O parça deixa eu falar para você. Não tem um oitão aí não?

Guedes – O mano eu to pedindo o bagulho pra você. Eu falei para você que arrumei a maior quiaca ali. Daí você falou que ia ver se ajeitava. O mano, to precisando mesmo.

Robinho – A pistola tá com o Rubinho mano.

Guedes – Oh, Tem que pegar tio. O que que aqueles caras ... O mano, o, o, o, Robinho, o mano, o, o, o.

(...)

Robinho – diz que falou para o irmão do Dica – Ai, to! Pode vir que vai ter mesmo, certo truta. Independente de qualquer fita pode vir mermo, to aí no dia a dia. Não sai fora da quebrada corrido. E é o seguinte ... to na minha quebrada. Se tiver que me matar vai me matar e eu to na quebrada mermo. Agora se sacar e não me matar eu vou matar mermo. Eu falei pra ele com essas palavras tio (...).”

Nessa linha, o relatório das interceptações aponta a existência de postagem na rede social do réu ROBSON, onde “menciona que só restam dois inimigos. Portanto, outros inimigos teriam sido derrotados (ou mortos).” (fls. 224).

Ademais, em diálogo datado de 28/03/2015, às 12:12 horas, entre dois indivíduos chamados ISAC e ALINE, a polícia suspeita que tratam de carregamento de drogas ou armas (fls. 278 – último parágrafo).

Além do mais, durante a diligência de busca e apreensão na residência de LUCAS LUNA MARQUES, gerente do ponto de drogas de GUEDES (ANDRE PEREIRA DOS SANTOS), que comprava drogas do réu ROBSON e em conjunto, foram apreendidas drogas e munição (fls. 303 – penúltimo parágrafo).

Mais à frente, esses mesmos indivíduos, que são relacionados à associação criminosa em questão, conversam no dia 03/05/2015, às 15:07 horas, onde ISAC menciona que acabou de fazer um roubo de uma motocicleta (fls. 281).

Em acréscimo, não se pode desconsiderar o teor do diálogo entre LUCIANA e JEANE, dando conta de acerto de contas entre o réu ROBSON e um indivíduo conhecido como GORDÃO (fls. 314), destacando-se o trecho onde LUCIANA menciona que já matou e enterrou para RUBINHO (fls. 316).

Portanto, a pena totalizará 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, ficando definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §1º, alínea "b", do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem desconsiderar, ainda, que o réu tinha função de direção, a indicar que a imposição de regime menos severo não surtirá qualquer efeito. Deixo de substituir a pena então computada, em função dos mesmos motivos.

O réu poderá apelar em liberdade.

DO RÉU EDEVALDO DE JESUS TEIXEIRA, vulgo GORDINHO;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ½ acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação em 1/6, por conta das circunstâncias do crime, eis que a associação detinha alcance interestadual, especialmente no Estado do Mato Grosso do Sul, como se vê dos relatórios das interceptações telefônicas (fls. 153/204 e 219/324), cabendo destacar que o réu foi preso pelo crime de receptação em Ponta Porã (fls. 102).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, por conta dos maus antecedentes do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 00116955-62/2013 (fls. 589/592 e 656/657).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em função da personalidade do réu, totalmente voltada para a prática de crimes, como se extrai das condenações por tráfico de drogas indicadas às fls. 1.132/33, que, muito embora não possam ser consideradas maus antecedentes, pois se referem a fatos posteriores aos presentes, demonstram que o réu faz do crime o seu meio de vida.

Deixo de considerar seu grau de culpabilidade, pois se tratava de membro de segundo escalão da associação criminosa (fls. 265).

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em ½, nos termos do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a considerar existirem notícias de que a associação era armada.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da conversa mantida entre o denunciado ROBSON e um indivíduo conhecido como GUEDES, chamado ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (fls. 250 - 12/05/2015, às 12:52 horas, sendo que aos 7min "eles começam a falar de armas"):

"Robinho - O parça deixa eu falar para você. Não tem um oitão aí não?

Guedes - O mano eu to pedindo o bagulho pra você. Eu falei para você que arrumei a maior quiaca ali. Daí você falou que ia ver se ajeitava. O mano, to precisando mesmo.

Robinho - A pistola tá com o Rubinho mano.

Guedes - Oh, Tem que pegar tio. O que que aqueles caras ... O mano, o, o, o, Robinho, o mano, o, o, o.

(...)

Robinho - diz que falou para o irmão do Dica - Ai, to! Pode vir que vai ter mesmo, certo truta. Independente de qualquer fita pode vir mermo, to aí no dia a dia. Não sai fora da quebrada corrido. E é o seguinte ... to na minha quebrada. Se tiver que me matar vai me matar e eu to na quebrada mermo. Agora se sacar e não me matar eu vou matar mermo. Eu falei pra ele com essas palavras tio (...)."

Nessa linha, o relatório das interceptações aponta a existência de postagem na rede social do réu ROBSON, onde "menciona que só restam dois inimigos. Portanto, outros inimigos teriam sido derrotados (ou mortos)." (fls. 224).

Ademais, em diálogo datado de 28/03/2015, às 12:12 horas, entre dois indivíduos chamados ISAC e ALINE, a polícia suspeita que tratam de carregamento de drogas ou armas (fls. 278 - último parágrafo).

Além do mais, durante a diligência de busca e apreensão na residência de LUCAS LUNA MARQUES, gerente do ponto de drogas de GUEDES (ANDRE PEREIRA DOS SANTOS), que comprava drogas do réu ROBSON e em conjunto, foram apreendidas drogas e munição (fls. 303 - penúltimo parágrafo).

Mais à frente, esses mesmos indivíduos, que são relacionados à associação criminosa em questão, conversam no dia 03/05/2015, às 15:07 horas, onde ISAC menciona que acabou de fazer um roubo de uma motocicleta (fls. 281).

Em acréscimo, não se pode desconsiderar o teor do diálogo entre LUCIANA e JEANE, dando conta de acerto de contas entre o réu ROBSON e um indivíduo conhecido como GORDÃO (fls. 314), destacando-se o trecho onde LUCIANA menciona que já matou e enterrou para RUBINHO (fls. 316).

Por fim, cabe salientar que se trata de circunstância objetiva, eis que, exclusivamente, adstrita ao modo de execução do crime e, por isso, estende-se a todos os denunciados, consoante dispõe o artigo 30 do Código Penal.

Portanto, a pena totalizará 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ficando definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, nos termos do artigo 33, §1º, alínea "b", do Código Penal, em função da ausência de reincidência e considerando não se tratar de réu que dirigia a atividade dos demais. Não se tratando de medida socialmente recomendável, deixo de substituir a pena então computada.

O réu poderá apelar em liberdade.

DO RÉU CLAUDIO APARECIDO PEDROSO, vulgo BATATA ou BATATINHA;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ½ acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação em 1/6, por conta das circunstâncias do crime, eis que a associação detinha alcance interestadual, especialmente no Estado do Mato Grosso do Sul, como se vê dos relatórios das interceptações telefônicas (fls. 153/204 e 219/324), cabendo destacar que o réu foi preso pelo crime de receptação em Ponta Porã (fls. 99/100).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em razão do grau de culpabilidade do réu, que agiu com dolo intenso, em função de seu grande grau de comprometimento com a associação criminosa.

Sobre a questão, confira-se o teor do relatório da Polícia Civil, que apontou diversos diálogos mantidos com o réu ROBINHO (fls. 267/276), tendo a Polícia Civil concluído que "CLAUDIO APARECIDO PEDROSO, vulgo Batata, tinha papel importante dentro da estrutura criminosa que subtraíam veículos para enviar ao Paraguai e proporcionar a entrada e venda de drogas no nosso país." (fls. 276).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, em função da personalidade do réu, totalmente voltada para a prática de crimes, como se extrai da condenação por tráfico de drogas indicada às fls. 593/594, que, muito embora não possa ser considerada mau antecedentes, pois se refere a fatos posteriores aos presentes, demonstram que o réu fazia do crime o seu meio de vida.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em $\frac{1}{2}$, nos termos do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a considerar existirem notícias de que a associação era armada.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da conversa mantida entre o denunciado ROBSON e um indivíduo conhecido como GUEDES, chamado ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (fls. 250 - 12/05/2015, às 12:52 horas, sendo que aos 7min "eles começam a falar de armas"):

Robinho - O parça deixa eu falar para você. Não tem um oitão aí não?

Guedes - O mano eu to pedindo o bagulho pra você. Eu falei para você que arrumei a maior quiaca ali. Daí você falou que ia ver se ajeitava. O mano, to precisando mesmo.

Robinho - A pistola tá com o Robinho mano.

Guedes - Oh, Tem que pegar tio. O que que aqueles caras ... O mano, o, o, o,

Robinho, o mano, o, o, o.

(...)

Robinho - diz que falou para o irmão do Dica - Ai, to! Pode vir que vai ter mesmo, certo truta. Independente de qualquer fita pode vir mermo, to aí no dia a dia. Não sai fora da quebrada corrido. E é o seguinte ... to na minha quebrada. Se tiver que me matar vai me matar e eu to na quebrada mermo. Agora se sacar e não me matar eu vou matar mermo. Eu falei pra ele com essas palavras tio (...).

Nessa linha, o relatório das interceptações aponta a existência de postagem na rede social do réu ROBSON, onde "menciona que só restam dois inimigos. Portanto, outros inimigos teriam sido derrotados (ou mortos)." (fls. 224).

Ademais, em diálogo datado de 28/03/2015, às 12:12 horas, entre dois indivíduos chamados ISAC e ALINE, a polícia suspeita que tratam de carregamento de drogas ou armas (fls. 278 - último parágrafo).

Além do mais, durante a diligência de busca e apreensão na residência de LUCAS LUNA MARQUES, gerente do ponto de drogas de GUEDES (ANDRE PEREIRA DOS SANTOS), que comprava drogas do réu ROBSON e em conjunto, foram apreendidas drogas e munição (fls. 303 - penúltimo parágrafo).

Mais à frente, esses mesmos indivíduos, que são relacionados à associação criminosa em questão, conversam no dia 03/05/2015, às 15:07 horas, onde ISAC menciona que acabou de fazer um roubo de uma motocicleta (fls. 281).

Em acréscimo, não se pode desconsiderar o teor do diálogo entre LUCIANA e JEANE, dando conta de acerto de contas entre o réu ROBSON e um indivíduo conhecido como GORDÃO (fls. 314), destacando-se o trecho onde LUCIANA menciona que já matou e enterrou para RUBINHO (fls. 316).

Por fim, cabe salientar que se trata de circunstância objetiva, eis que, exclusivamente, adstrita ao modo de execução do crime e, por isso, estende-se a todos os denunciados, consoante dispõe o artigo 30 do Código Penal.

Portanto, a pena totalizará 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ficando definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §1º, alínea "a", do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deixo de substituir a pena então computada, pelos mesmos motivos.

O réu poderá apelar em liberdade.

DO RÉU JOSÉ HILÁRIO DA SILVA SOBRINHO, vulgo PIPOCA;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, 1/3 acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação em 1/6, por conta das circunstâncias do crime, eis que a associação detinha alcance interestadual, especialmente no Estado do Mato Grosso do Sul, como se vê dos relatórios das interceptações telefônicas (fls. 153/204 e 219/324).

Justifica-se a exasperação em mais 1/6, por conta dos maus antecedentes do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 2220-37/2014 (fls. 487).

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em ½, nos termos do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a considerar existirem notícias de que a associação era armada.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da conversa mantida entre o denunciado ROBSON e um indivíduo conhecido como GUEDES, chamado ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (fls. 250 - 12/05/2015, às 12:52 horas, sendo que aos 7min "eles começam a falar de armas"):

"Robinho - O parça deixa eu falar para você. Não tem um oitão aí não?

Guedes - O mano eu to pedindo o bagulho pra você. Eu falei para você que arrumei a maior quiaca ali. Daí você falou que ia ver se ajeitava. O mano, to precisando mesmo.

Robinho - A pistola tá com o Rubinho mano.

Guedes - Oh, Tem que pegar tio. O que que aqueles caras ... O mano, o, o, o, Robinho, o mano, o, o, o.

(...)

Robinho - diz que falou para o irmão do Dica - Ai, to! Pode vir que vai ter mesmo, certo truta. Independente de qualquer fita pode vir mermo, to aí no dia a dia. Não sai fora da quebrada corrido. E é o seguinte ... to na minha quebrada. Se tiver que me matar vai me matar e eu to na quebrada mermo. Agora se sacar e não me matar eu vou matar mermo. Eu falei pra ele com essas palavras tio (...)."

Nessa linha, o relatório das interceptações aponta a existência de postagem na rede social do réu ROBSON, onde "menciona que só restam dois inimigos. Portanto, outros inimigos teriam sido derrotados (ou mortos)." (fls. 224).

Ademais, em diálogo datado de 28/03/2015, às 12:12 horas, entre dois indivíduos chamados ISAC e ALINE, a polícia suspeita que tratam de carregamento de drogas ou armas (fls. 278 - último parágrafo).

Além do mais, durante a diligência de busca e apreensão na residência de LUCAS LUNA MARQUES, gerente do ponto de drogas de GUEDES (ANDRE PEREIRA DOS SANTOS), que comprava drogas do réu ROBSON e em conjunto, foram apreendidas drogas e munição (fls. 303 – penúltimo parágrafo).

Mais à frente, esses mesmos indivíduos, que são relacionados à associação criminosa em questão, conversam no dia 03/05/2015, às 15:07 horas, onde ISAC menciona que acabou de fazer um roubo de uma motocicleta (fls. 281).

Em acréscimo, não se pode desconsiderar o teor do diálogo entre LUCIANA e JEANE, dando conta de acerto de contas entre o réu ROBSON e um indivíduo conhecido como GORDÃO (fls. 314), destacando-se o trecho onde LUCIANA menciona que já matou e enterrou para RUBINHO (fls. 316).

Por fim, cabe salientar que se trata de circunstância objetiva, eis que, exclusivamente, adstrita ao modo de execução do crime e, por isso, estende-se a todos os denunciados, consoante dispõe o artigo 30 do Código Penal.

Portanto, a pena totalizará 02 (dois) anos de reclusão, ficando definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, nos termos do artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal, em função da ausência de reincidência e considerando não se tratar de réu que dirigia a atividade dos demais. Não se tratando de medida socialmente recomendável, deixo de substituir a pena então computada.

O réu poderá apelar em liberdade.

DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, CONDENO ROBSON DINIZ PARRELA, vulgo ROBINHO, qualificado nos autos, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS e 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO, como incurso no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal.

CONDENO WAGNER HENRIQUE DE SOUZA MENDES, vulgo JEGUINHO, e ARTHUR ARISTÓTELES BEZERRA, qualificados nos autos, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO, como incursos no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal.

CONDENO CLAUDIO APARECIDO PEDROSO, vulgo BATATA ou BATATINHA, qualificado nos autos, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO, como incurso no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal.

CONDENO EDEVALDO DE JESUS TEIXEIRA, vulgo GORDINHO, qualificado nos autos, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente SEMI-ABERTO, como incurso no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal.

CONDENO JOSÉ HILÁRIO DA SILVA SOBRINHO, vulgo PIPOCA, qualificado nos autos, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente SEMI-ABERTO, como incurso no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal.

ABSOLVO ARIEL ARISTOTELES BEZERRA, qualificado nos autos, de todas as imputações que lhe foram feitas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DECRETO a perda dos veículos apreendidos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA